NATIONAL CLAS STANDARDS

国家文化与语言适宜服务（CLAS）标准——健康与医疗保健领域

修订版 · 2025 年 6 月

《国家 CLAS 标准》旨在通过为健康与医疗保健机构确立一份蓝图，来促进健康、提升质量并助力消除医疗保健差距，具体包括：

1 主要标准

1 提供有效、易懂且受尊重的优质照护与服务，以回应文化健康信念与实践、语言、健康素养及其他沟通需求。

2 治理、领导层与员工队伍

2 通过政策、实践与资源分配，推进并维持能够促进 CLAS 的组织治理与领导层。

3 招募、晋升、配备并支持能够回应人群数字、文化与语言需求的治理、领导层及员工队伍。

4 定期就 CLAS 实践与资源对治理、领导层及员工队伍进行教育与培训。

3 沟通与语言协助

5 为英语水平有限和/或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，以促进其及时获得所有医疗保健与服务。

6 以书面和口头形式，用英语及能够满足其语言需求的其他语言，告知所有个人可获得语言协助服务。

7 通过培训与认证（在可获得的情况下）确保提供语言协助人员的胜任能力，同时认识到应避免并劝阻使用未经培训的个人和/或未成年人担任口译。

8 以服务区域内人群常用的语言，提供易于理解的数字及印刷材料和标识。

4 参与、持续改进与问责

9 确立在文化与语言上适宜的目标、政策及管理问责机制，并将其贯穿于组织的规划与运营之中。

10 对组织将 CLAS 相关活动及措施融入质量改进活动的情况开展持续评估。

11 收集并维护准确可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供提供依据。

12 定期评估社区健康资产与需求，并利用评估结果来规划与实施能够回应服务区域内人群文化与语言需求的服务。

13 与社区合作，共同设计、实施并评估在文化与语言上适宜的实践及影响。

14 建立在文化与语言上适宜的流程，以识别、预防和解决冲突、投诉或不满。

15 向所有利益相关方、成员及公众传达组织在实施和维持 CLAS 方面的进展。

为残疾人提供的合格口译员，以及盲文或大字体等替代格式的信息，应免费且及时提供，前提是此类修改、辅助器具和服务对于确保残疾人获得无障碍服务和平等参与机会确有必要；

(iii) 受涵盖实体应免费且及时提供语言协助服务，包括电子和书面翻译文件及口头口译，前提是此类服务是为英语水平有限的个人提供有意义的获取途径的合理步骤；

(iv) 如何从受涵盖实体处获得本节 (a)(1)(ii) 和 (iii) 段所述的合理修改、适当辅助器具和服务以及语言协助服务；

(v) 受涵盖实体依据 § 92.7 指定的第 1557 条协调员（Section 1557 Coordinator）的联系信息（如适用）；

(vi) 受涵盖实体依据 § 92.8(c) 所设申诉程序的可用性，以及如何提出申诉（如适用）；

(vii) 向本部门民权办公室（OCR）提起歧视投诉的方式详情；以及

(viii) 如何访问受涵盖实体的网站（若其设有网站），该网站提供本段 (a)(1) 所要求的信息。

(2) 本段 (a) 所要求的通知必须在受涵盖实体的健康计划或活动中以下列方式提供：

(i) 每年向其健康计划或活动的参与者、受益人、参保人（包括迟参保人和特殊参保人）及申请人提供；

(ii) 经请求时提供；

(iii) 在受涵盖实体健康计划或活动网站的显著位置提供（若其设有网站）；以及

(iv) 在显眼、突出的实体场所提供，字体不小于 20 磅的无衬线字体，且该场所应有理由预期从健康计划或活动寻求服务的个人能够阅读或听到该通知。

(b) 受涵盖实体可将本节 (a) 段所要求的通知内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 和 91.32 所要求的通知合并，前提是合并后的通知清晰告知个人其在第 1557 条及本部分下的民权，且包含本节 (a)(1) 段所要求的各项要素。

§ 92.11 语言协助服务及辅助器具和服务可用性的通知

(a) 受涵盖实体必须提供一份关于语言协助服务及辅助器具和服务可用性的通知，该通知至少应说明：受涵盖实体在其健康计划或活动中，为遵守第 1557 条或本部分之必要，可免费向其健康计划或活动的参与者、受益人、参保人及申请人以及公众成员提供语言协助服务和适当的辅助器具和服务。

(b) 本节 (a) 段所要求的通知必须以英语以及受涵盖实体所在的相关一个或多个州中英语水平有限的个人最常使用的至少 15 种语言提供，并且必须以便于需要辅助器具和服务以确保有效沟通的残疾人获取的替代格式提

供。

(c) 本节 (a) 段所要求的通知必须在受涵盖实体的健康计划或活动中以下列方式提供：

(1) 每年向其健康计划或活动的参与者、受益人、参保人（包括迟参保人和特殊参保人）及申请人提供；

(2) 经请求时提供；

(3) 在受涵盖实体健康计划或活动网站的显著位置提供（若其设有网站）；

(4) 在显眼、突出的实体场所提供，字体不小于 20 磅的无衬线字体，且该场所应有理由预期从健康计划或活动寻求服务的个人能够阅读或听到该通知；以及

(5) 在受涵盖实体提供下列电子和书面通信时，于其中提供：

(i) § 92.10 所要求的非歧视通知；

(ii) 45 CFR 164.520 所要求的隐私实践通知；

(iii) 申请和受理表格；

(iv) 资格、福利或服务的拒绝或终止通知，包括福利说明（Explanations of Benefits），以及上诉和申诉权利通知；

(v) 与个人权利、资格、福利或服务相关、要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的通信；

(vi) 与公共卫生紧急事件相关的通信；

(vii) 与医疗程序或操作、医疗授权委托书或生前预嘱相关的同意表格和说明（可选择对打包在一起的所有文件仅提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人护理费用和支付相关的通信，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B–6 条所要求的诚信估价；

(x) 投诉表格；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 受涵盖实体如选择行使下列选项，则就某一特定个人而言，应被视为符合本节要求：

(1) 每年向个人提供以其主要语言并通过任何适当辅助器具和服务选择不接收本节所要求通知的选项，并且：

(i) 不以个人选择退出的决定作为获得任何辅助器具或福利的条件；

(ii) 告知个人其有权经请求以主要语言并通过适当辅助器具和服务获得该通知；

(iii) 告知个人选择不接收该通知并不构成放弃其获得本部分所要求的语言协助服务及任何适当辅助器具和服务的权利；

(iv) 每年记录该个人已选择在该年内不接收本节所要求的通知；以及

(v) 不将个人未作回应视为选择退出的决定；或

(2) 记录个人的主要语言及任何适当辅助器具和服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当辅助器具和服务提供所有材料和通信；或

(ii) 在本节 (c)(5) 段所列的所有通信中，以该个人的主要语言并通过任何适当辅助器具和服务提供本节 (a) 段所要求的通知。

B 第 B 子部分——非歧视条款

§ 92.101 禁止歧视

(a) 一般规定。(1) 除《平价医疗法案》（ACA）第一编另有规定外，个人不得因种族、肤色、国籍、性别、年龄、残疾或其任何组合，而被排除在受涵盖实体运营的任何健康计划或活动的参与之外、被剥夺其福利，或以其他方式在该计划或活动中受到歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于以下情形的歧视：

(i) 性特征，包括双性特征；

(ii) 怀孕或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 对歧视的具体禁止。(1) 在本部分适用的任何健康计划或活动中：

(i) 接受方和州交易所（State Exchange）必须遵守本部门为《第六编》（title VI）、《第 504 条》（section 504）、《第九编》（title IX）和《年龄法》（Age Act）所制定的实施条例中的具体歧视禁止规定，分别见于 45 CFR 第 80、84、86 部分（C 和 D 子部分）及 91 部分（B 子部分）。当本段 (b) 交叉引用使用“接受方”（“recipient”）一词的监管条款时，